

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 243-010 calendada 1 de Julio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada RUTA 4 – LUCERO SAN FELIPE – CONCORDIA servida por la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO".

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Empresa, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicado No. 2736 de fecha Julio 12 de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones: "..... Nos permitimos manifestar que al ordenar en forma oficiosa la reestructuración del servicio de la ruta 4 lucero san Felipe concordia de la empresa Cootrantico debe tenerse en cuenta lo siguiente: La Cra. 9 se encuentra en mal estado.

La calle 95 con Carrera 9C se encuentra en mal estado y se estrella con un arroyo:

Que ambas rutas B4 y B5 las asignan para subir por la calle 37 y carrera 33 y lo mismo de bajada por la carrera 33, propiciando con esto la guerra del centavo, cuando es posible establecer otro recorrido de circulación y así nuestro servicio sea mejor.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

Cabe resaltar que el mas estado de la vía es de tan magnitud que hace imposible la circulación de vehículos por dichos lugares, ya que se daña su estructura y a la vez permite que los conductores sean asediados por delincuentes que atentan contra su integridad física por obtener el producido de estos. (Anexamos fotografías del estado de las vías).

RECORRIDO QUE PROPONE LA EMPRESA COOTRANTICO RUTA CODIGO B4 RECORRIDO DE IDA.

Saliendo de la terminal ubicada en la calle 5 carrera 43, por esta hasta la carrera 43 por esta hasta la calle 51 por esta hasta la carrera 33, por esta hasta la calle 55, por esta hasta la carrera 32 por esta hasta la calle 56, por esta hasta la carrera 31, por esta hasta la calle 70B, por esta hasta la carrera 26D, por esta hasta la calle 68, por esta hasta la carrera 21B, por esta hasta la calle 63C, por esta hasta la calle 15, por esta hasta la calle 63, por esta hasta la carrera 14, por esta hasta la calle 64B, por esta hasta la carrera 9J, por esta hasta la calle 70C, por esta hasta la carrera 9G, por esta hasta la calle 98, por esta hasta la carrera 8G, por esta hasta la calle 87, por esta hasta la carrera 8, por esta hasta la calle 76, por esta hasta la carrera 9, por esta hasta la calle 63B, por esta hasta la carrera 10, por esta hasta la calle 60, por esta hasta la calle 15, por esta hasta la calle 58, por esta hasta la carrera 21B, por esta hasta la calle 58, por esta hasta la carrera 25, por esta hasta la calle 56, por esta hasta la carrera 27, por esta hasta la calle 55, por esta hasta la carrera 33, por esta hasta la calle 52, por esta hasta la carrera 41, por esta hasta la calle 36, por esta hasta la carrera 54, por esta hasta la calle 6, por esta hasta la carrera 46, por esta hasta la calle 5, por esta hasta la terminal fin del recorrido.

RECORRIDO QUE PROPONE LA EMPRESA COOTRANTICO RUTA CODIGO B7 RECORRIDO DE VUELTAS

Saliendo de la terminal ubicada en la calle 5 carrera 43 por esta hasta la carrera 43 por esta hasta la calle 30 por esta hasta la carrera 40, por esta hasta la calle 37, por esta hasta la carrera 33, por esta hasta la calle 55, por esta hasta la carrera 27, por esta hasta la calle 56, por esta hasta la carrera 25, por esta hasta la calle 58, por esta hasta la carrera 21B, por esta hasta la calle 58, por esta hasta la carrera 15, por esta hasta la calle 60, por esta hasta la carrera 10, por esta hasta la calle 63B, por esta hasta la carrera la carrera 9, por esta hasta la calle 76, por esta hasta la carrera 8, por esta hasta la calle 87, por esta hasta la carrera 8G, por esta hasta la calle 98, por esta hasta la carrera 9G, por esta hasta la calle 70C, por esta hasta la carrera 9J, por esta hasta la calle 64B, por esta hasta la carrera 14, por esta hasta la calle 63, por esta hasta la carrera 15, por esta hasta la calle 64B, por esta hasta la carrera 21B, por esta hasta la calle 68, por esta hasta la carrera 26D, por esta hasta la calle 70B por esta hasta la carrera 31, por esta hasta la calle 56, por esta hasta la carrera 32, por esta hasta la calle 55, por esta hasta la carrera 33, por esta hasta la calle 39, por esta hasta la carrera 32, por esta hasta la calle 38, por esta hasta la carrera 44, por esta hasta la calle 6, por esta hasta la carrera 43, por esta hasta la calle 5, por esta hasta la terminal, fin del recorrido.

PETICIONES

Respetuosamente solicito con fundamento en lo anteriormente expuesto se reconsidere la decisión unilateral asumida por esta entidad con respecto a la modificación de la ruta 4 lucero san Felipe concordia recorridos rutas código B4 y B7 y las mismas sean modificadas de acuerdo a los criterios establecidos en las propuestas presentadas por Cootratico, para que así no se cause perjuicios notables a nuestro servicio.

PRUEBAS

Téngase como pruebas:

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

1. *Propuesta de recorrido presentada por Cootrantic*
2. *Fotografía que dan fe del estado de las vías que perjudican el recorrido asignado por esta entidad.*
3. *Se ordena una inspección ocular para que se corrobore los argumentos del estado de las vías, por las cuales es imposible transitar.*
4. *Se ordena un interrogatorio de parte al Jefe Operativo de la empresa Cootrantic señor Alvaro Gentil, el cual puede ser realizado por nuestro apoderado en la fecha y hora indicada para que resuelva ciertos interrogantes por medio de los cuales se pueden establecer las desventajas para la empresa con respecto a la modificación de la ruta 4 lucero san Felipe concordia establecido por esta entidad y las ventajas si se adopta el propuesto por Cootrantic*

Que de acuerdo a las consideraciones que sustentan el recurso solicita revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución número 243-10 calendada 1 de Julio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada RUTA 4 – LUCERO SAN FELIPE – CONCORDIA servida por la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO".

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se proceder a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Cooperativa de Transportadores del Atlántico COOTRANTICO mediante oficio AMB-STT.0201-10 de fecha Marzo 5 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. Que al analizar los fundamentos del Recurso se ordenó a nuestro Departamento Técnico verificar las objeciones planteadas.
4. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALEDADA JULIO 1 DE 2.010.

reposición interpuesto por el representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Atlántico COOTRANTICO cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se desatará analizando los motivos de la impugnación.

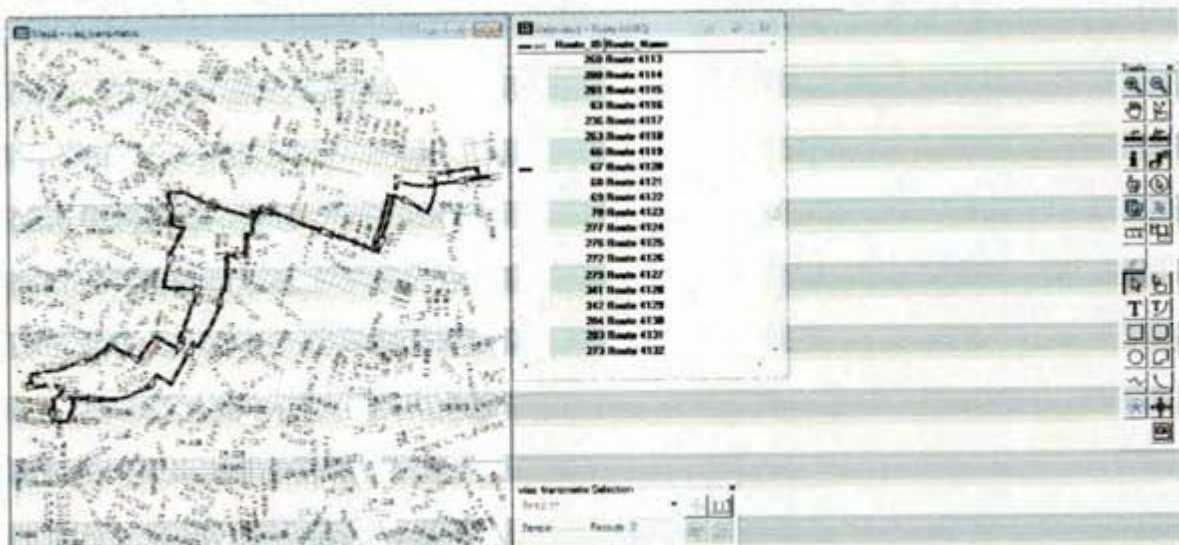
CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

"Que a través del Informe Técnico No. 049 de 2010 realizado por el Departamento Técnico de la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

Mediante radicado AMB No. 2736 de julio 12 de 2010 el representante legal de la empresa COOTRANTICO interpuso recurso de reposición a la resolución 243 de 2010 la cual tiene las características de operación para el escenario de reestructuración de la ruta B4 y B7. A continuación se da respuesta a cada una de las inquietudes de carácter técnico de dicho recurso.



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALEDADA JULIO 1 DE 2.010.

Solicitud de Modificación de Recorrido:

1. La empresa solicita que el recorrido...CARRERA 43 – CALLE 37 – CARRERA 33... de la ruta B4 se modifique por el recorrido...CARRERA 43 – CALLE 51 – CARRERA 33.
2. La empresa solicita que el recorrido...CARRERA 33 – CALLE 38 – CARRERA 40 – CALLE 30 – CARRERA 44... de la ruta B4 se modifique por el recorrido... CARRERA 33 – CALLE 52 – CARRERA 41 – CALLE 36 – CARRERA 44.

Respuesta: teniendo en cuenta que la empresa argumenta que la CALLE 37 X CARRERA 33 se encuentra en zona insegura de la ciudad, que no brinda una movilidad de pasajeros que den sustento a la empresa, y que solo es viable el tránsito por ese sector en horas diurnas, se verifico físicamente siendo corroboradas las aseveraciones y se encontró adicionalmente fallas de infraestructura para el adecuado desplazamiento de los vehículos en la carrera 33. De igual forma revisando la propuesta de la empresa, se encontró que no circulan rutas de transporte que cubran pares OD similares al trazado solicitado. Es importante resaltar, que evaluando los deseos de viaje del recorrido plasmado en la resolución, se encontró que solo se producen 5 viajes entre las zonas señaladas en la hora pico, mientras que al evaluar la propuesta de la empresa es visible la mejora de ascensos – descensos. En los cuadros siguientes se detalla la información de deseos de viaje.

Origen	Destino	Longitud (Km)	Horario	Horario	Horario	Horario
260 Pto. 4113	260 Pto. 4114	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4114	260 Pto. 4115	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4115	260 Pto. 4116	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4116	260 Pto. 4117	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4117	260 Pto. 4118	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4118	260 Pto. 4119	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4119	260 Pto. 4120	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4120	260 Pto. 4121	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4121	260 Pto. 4122	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4122	260 Pto. 4123	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4123	260 Pto. 4124	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4124	260 Pto. 4125	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4125	260 Pto. 4126	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situación Actual

Origen	Destino	Longitud (Km)	Horario	Horario	Horario	Horario
260 Pto. 4113	260 Pto. 4114	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4114	260 Pto. 4115	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4115	260 Pto. 4116	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4116	260 Pto. 4117	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4117	260 Pto. 4118	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4118	260 Pto. 4119	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4119	260 Pto. 4120	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4120	260 Pto. 4121	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4121	260 Pto. 4122	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4122	260 Pto. 4123	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4123	260 Pto. 4124	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4124	260 Pto. 4125	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260 Pto. 4125	260 Pto. 4126	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situación Propuesta

En este sentido, la propuesta de la empresa se considera técnicamente viable brindando mejoras en la seguridad del pasajero.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

3. La empresa solicita que el recorrido... CARRERA 14 -CALLE 64C -CARRERA 9 -CALLE 70C... de la ruta B4 se modifique por el recorrido... CARRERA 14 -CALLE 64B -CARRERA 9J -CALLE 70C.

Respuesta: teniendo en cuenta que la empresa argumenta que la CALLE 64C es un abismo y que la CARRERA 9 es un arroyo, que NO es viable el tránsito por ese sector debido a la carente infraestructura, se verifico físicamente siendo corroboradas las afirmaciones anteriores lo cual imposibilita el desplazamiento de cualquier vehículo por ese sector. Sin embargo, por el trazado propuesto por la empresa circulan otras rutas. De acuerdo a lo anterior, se habilitó como alternativa el recorrido CARRERA 14 - CALLE 64C - CARRERA 15 - CARRERA 14B -CALLE 70C que soluciona los problemas enunciados.

En este sentido, se soluciona técnicamente el desplazamiento de la ruta por el sector.

4. La empresa solicita que el recorrido... CARRERA 09G -CALLE 95 -CARRERA 09C -CALLE 80 -CARRERA 09 -CALLE 87... de la ruta B4 se modifique por el recorrido... CARRERA 9G -CALLE 98 -CARRERA 8G -CALLE 87.
5. La empresa solicita que el recorrido... CALLE 87 -CARRERA 09 -CALLE 80 -CARRERA 09C -CALLE 95 -CARRERA 09G -CALLE 70 -CARRERA 9 -CALLE 64C -CARRERA 14... de la ruta B7 se modifique por el recorrido... CALLE 87 -CARRERA 8G -CALLE 98 -CARRERA 09G -CALLE 70C -CARRERA 09J -CALLE 64B -CARRERA 14

Respuesta: teniendo en cuenta que la empresa argumenta que por la CALLE 95 NO es viable el tránsito de vehículos debido al mal estado de las vías, se verifico físicamente siendo corroboradas las afirmaciones anteriores Sin embargo, por el trazado propuesto por la empresa circulan otras rutas con pares OD similares. De acuerdo a lo anterior, se habilitó como alternativa eficiente tanto para el pasajero como para la empresa el recorrido CARRERA 9G - CALLE 87 - CARRERA 8 logrando disminuir el recorrido por la zona, sin que esto signifique dejar sin cobertura el sector descrito.

En este sentido, se soluciona técnicamente el desplazamiento de la ruta por el sector.

Por todo lo anterior, los recorridos finales quedan autorizados de la siguiente manera:

Ruta B4

Denominación: BARRANQUILLITA - SOURDIS - EL BOSQUE - CIRCULAR

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 5 CARRERA 43) - CARRERA 43 - CALLE 51 - CARRERA 33 -CALLE 55 -CARRERA 32 -CALLE 56 -CARRERA 31 -CALLE 70B -CARRERA 26D -CALLE 68 -CARRERA 21 B -CALLE 63C -CARRERA 15 -CALLE 63 - CARRERA 14 - CALLE 64C - CARRERA 15 - CARRERA 14B -CALLE 70C - CARRERA 09G - CALLE 87 -CARRERA 08 - CALLE 76 -CARRERA 09 -CALLE 63B -CARRERA 10 -CALLE 60 -CARRERA 15 -CALLE 58 - CARRERA 21B -CALLE 58 -CARRERA 25 -CALLE 56 -CARRERA 27 -CALLE 55 - CARRERA 33 - CALLE 52 - CARRERA 41 - CALLE 36 - CARRERA 44 - CALLE 06 -CARRERA 43 -CALLE 005. -TERMINAL, fin del recorrido

Ruta B7

Denominación: BARRANQUILLITA - SOURDIS - EL BOSQUE - CIRCULAR

Saliendo de la TERMINAL ubicado en la (CALLE 005 - CARRERA 43) -CARRERA 43 -CALLE 30 -CARRERA 40 -CALLE 37 -CARRERA 33 -CALLE 55 -CARRERA 27 -CALLE 56 -CARRERA 25 -

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

CALLE 58 -CARRERA 21B -CALLE 58 -CARRERA 15 -CALLE 60 -CARRERA 10 - CALLE 63B - CARRERA 09 -CALLE 76 -CARRERA 08 - CALLE 87 -CARRERA 09G - CALLE 70C - CARRERA 14B - CARRERA 15 - CALLE 64C -CARRERA 14 -CALLE 63 -CARRERA 15 -CALLE 64B -CARRERA 21B -CALLE 68 -CARRERA 26D -CALLE 70B -CARRERA 31 -CALLE 56 - CARRERA 32 -CALLE 55 -CARRERA 33 -CALLE 38 -CARRERA 44 -CALLE 06 -CARRERA 43 - CALLE 005 -TERMINAL, fin del recorrido

Debido a que los cambios de la ruta no implican un cambio importante en las características operacionales de la ruta el diseño operacional se mantiene tal cual en la resolución 243 de 2010.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Empresa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: *"La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

Que los recorridos y demás características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta BARRANQUILLITA – SOURDIS – EL BOSQUE - CIRCULAR fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 243 de 2010, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 243.10 del 1º de julio de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la Ruta BARRANQUILLITA – SOURDIS – EL BOSQUE – CIRCULAR servida por la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO", de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	B4 RECORRIDO DE IDA
Denominación (Origen – Destino)	BARRANQUILLITA – SOURDIS – EL BOSQUE CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 5 CARRERA 43) - por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 51 – por esta hasta la CARRERA 33 – por esta hasta la CALLE 55 – por esta hasta la CARRERA 32 –por esta hasta la CALLE 56 – por esta hasta la CARRERA 31 – por esta hasta	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

450.10

NIT. 800.055.568 - 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2.010.

la CALLE 70B – por esta hasta la CARRERA 26D – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 21 B – por esta hasta la CALLE 63C – por esta hasta la CARRERA 15 – por esta hasta la CALLE 63 – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 64C – por esta hasta la CARRERA 15 – por esta hasta la CARRERA 14B – por esta hasta la CALLE 70C – por esta hasta la CARRERA 09G – por esta hasta la CALLE 87 – por esta hasta la CARRERA 08 – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 09 – por esta hasta la CALLE 63B – por esta hasta la CARRERA 10 – por esta hasta la CALLE 60 – por esta hasta la CARRERA 15 – por esta hasta la CALLE 58 – por esta hasta la CARRERA 21B – por esta hasta la CALLE 58 – por esta hasta la CARRERA 25 – por esta hasta la CALLE 56 – por esta hasta la CARRERA 27 – por esta hasta la CALLE 55 – por esta hasta la CARRERA 33 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la CARRERA 41 – por esta hasta la CALLE 36 – por esta hasta la CARRERA 44 – por esta hasta la CALLE 06 – por esta hasta la CARRERA 43- por esta hasta la CALLE 005. - TERMINAL, fin del recorrido.

Ruta Código	B7 – RECORRIDO DE VUELTA
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	BARRANQUILLITA – SOURDIS – EL BOSQUE – CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 005 – CARRERA 43) – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta la CARRERA 40 – por esta hasta la CALLE 37 – por esta hasta la CARRERA 33 – por esta hasta la CALLE 55 – por esta hasta la CARRERA 27 – por esta hasta la CALLE 56 – por esta hasta la CARRERA 25 – por esta hasta la CALLE 58 – por esta hasta la CARRERA 21B – por esta hasta la CALLE 58 – por esta hasta la CARRERA 15 – por esta hasta la CALLE 60 – por esta hasta la CARRERA 10 – por esta hasta la CALLE 63B – por esta hasta la CARRERA 09 – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 08 – por esta hasta la CALLE 87 – por esta hasta la CARRERA 09G – por esta hasta la CALLE 70C – por esta hasta la CARRERA 14B – por esta hasta la CARRERA 15 – por esta hasta la CALLE 64C – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 63 – por esta hasta la CARRERA 15 – por esta hasta la CALLE 64B – por esta hasta la CARRERA 21B – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 26D – por esta hasta la CALLE 70B – por esta hasta la CARRERA 31 – por esta hasta la CALLE 56 – por esta hasta la CARRERA 32 – por esta hasta la CALLE 55 – por esta hasta la CARRERA 33 – por esta hasta la CALLE 38 – por esta hasta la CARRERA 44 – por esta hasta la CALLE 06 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 005 – por esta hasta la TERMINAL ubicada (CALLE 005 – CARRERA 43), fin del recorrido.	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 450.10

NIT. 800.055.568 - 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO" NIT. 890.103.260-0. CONTRA LA RESOLUCION 243-010 CALENDADA JULIO 1 DE 2010.

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la Resolución 243 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la ruta BARRANQUILLITA –SOURDIS – EL BOSQUE – CIRCULAR servida por la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO".

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO". de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A.

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ATLANTICO "COOTRANTICO", que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los 13 SET. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

